

1500242-62.2018.8.26.0030

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Apiaí

Foro: Foro de Apiaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de Apiaí que provavelmente era produto de furto e que haviam objetos no seu interior; que se deslocou ao local, já sabendo do furto à escola; que encontrou dentro da Kombi alguns computadores e equipamentos da escola; que o réu foi identificado como autor de crime de furto de celular através de imagem de câmera de segurança; que o declarante associou os dois furtos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Apiaí

Foro de Apiaí

Vara Única

Praça Francisco Xavier da Rocha, 182, Apiai - SP - cep 18320-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

[Número do Processo] - lauda

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1500242-62.2018.8.26.0030

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 8/18/410, 2039653, 8/18/410, 2039653, 8/18/410, 2039653/2018, 1341264, 8/18/410, 2039653, 8/18/410, 2039653

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e está sendo processado(a) como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e §4º, I, do Código Penal (denúncia às fls. 4/6).

Consta na peça acusatória que, em 23 de janeiro de 2018, durante a madrugada, na Rua Frederico Dias Batista, nº 219, Centro, na cidade de Ribeira/SP e Comarca de Apiaí/SP, o réu supostamente subtraiu, para si, de maneira premeditada, valendo-se do repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, uma CPU da marca LG Intel Dual Core, avaliada em R\$ 576,00, bem como os demais bens de fl. 96, resultando no prejuízo estimado de R\$ 815,01, suportado pela Prefeitura Municipal de Ribeira/SP.

A denúncia foi recebida em 23/08/2019, ocasião em que restou decretada a prisão preventiva do réu (fls. 115/118).

Citado (fl. 146), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 151/152).

Pela decisão de fls. 228/230, foi concedida liberdade provisória com a aplicação de

medidas cautelares.

Certidão referente ao cumprimento do alvará de soltura à fl. 246.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas Paula Roseli de Araújo, Jonas de Almeida Cardim, Anderson de Souza Trevisan, Jackson de Oliveira Monteiro, Sergio Roberto de Almeida de Moraes, João Candido Ribeiro Machado e Flávio Pimenta Carvalho, sobreindo o interrogatório do réu (fls. 201/202, 323/325 e 328/329).

Na sequência, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória (fls. 323/325). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição em razão da insuficiência probatória (fls. 326/327). É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 8/9, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de avaliação de fl. 96 e pela prova oral coligida aos autos (relatório do inquérito policial às fls. 101/103). A autoria também é inconteste.

A testemunha Paula Roseli de Araújo declarou, na Delegacia de Polícia, que “É PROFESSORA DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO E, NA ÉPOCA DOS FATOS, ESTAVA EXERCENDO TEMPORARIAMENTE O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTI E FUNDAMENTEAL EMEIF ANJO DA GUARDA, SITUADA NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE. ASSIM, RECORDA-SE QUE, NA MANHÃ SEGUINTE AO FURTO INVESTIGADO NESTA AUTOS, AO CHEGAREM PARA O TRABALHO ENCNTRARAM O INTERIOR DA UNIDADE ESCOLAR COMPLETAMENTE BAGUNÇADO, APRESENTANDO OBJETOS E PAPEIS PELO CHÃO, SENDO QUE DERAM PELA FALTA DE ALGUNS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AO QUE SE RECORDA FORAM SUBTRAÍDOS DO LOCAL, 02 TECLADOS, 01 CPU E VÁRIOS CABOS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DO COMPUTADOR. ALÉM DISSO, O AUTOR DO CRIME DEIXOU PARA TRÁS, CAÍDO NO CORREDOR UMA IMPRESSORA COLORIDA, ALÉM DE MONITORES E OUTROS OBJETOS DE VALOR QUE NÃO SABE POR QUAL MOTIVOS ELE NÃO LEVOU.” (fl. 55).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão, acrescentando que a escola ficava trancada à noite com cadeado; que o réu estava ajudando na obra; que acredita que o réu tenha arrombado o portão e entrado pelos fundos; que a porta era trancada com chave (fls. 201/202 e 328/329).

A testemunha Jonas de Almeida Cardim declarou, em Juízo, que é Investigador de Polícia; que foram acionados pela Polícia Militar em razão de Kombi acidentada na entrada da cidade de Apiaí que provavelmente era produto de furto e que haviam objetos no seu interior; que se deslocou ao local, já sabendo do furto à escola; que encontrou dentro da Kombi alguns computadores e equipamentos da escola; que o réu foi identificado como autor de crime de furto de celular através de imagem de câmera de segurança; que o declarante associou os dois furtos (fls. 201/202 e 328/329).

A testemunha Anderson de Souza Trevisan declarou, na Delegacia de Polícia, que (fls. 56/57):

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão, acrescentando que os objetos furtados da escola foram encontrados no interior de Kombi furtada pelo réu; que o declarante reconheceu o réu por fotografia; que o réu arrombou cadeado para ter acesso à escola; que não se recorda se a porta estava bem fechada; que o declarante encontrou cadeado arrombado e a porta foi aberta à força (fls. 201/202 e 328/329). A testemunha Jackson de Oliveira Monteiro declarou, na Delegacia de Polícia, que “É POLICIAL MILITAR E, ATUALMENTE, PRESTA SERVIÇO NO GRUPAMENTO DESTA CIDADE-E, NA DATA DOS FATOS, ESTAVA DE SERVIÇO EM COMPANHIA DO COLEGA DE FARDA MORAES QUANDO FORAM COMUNICADOS PELA REPRESENTANTE DA ESCOLA QUE AQUELA UNIDADE ESCOLAR TINHA SIDO INVADIDA DURANTE A MADRUGADA E ALGUNS OBJETOS HAVIAM SIDO FURTADOS. PRONTAMENTE SE DESLOCARAM AO LOCAL DOS FATOS E, LÁ CHEGANDO, ENCONTRARAM O INTERIOR DO PRÉDIO TODO REVIRADO, PAPÉIS ESPALHADOS PELO CHÃO E UMA DESORDEM GENERALIZADA, TENDO SIDO INFORMADA VÍTIMA PARA QUE SE DESLOCASSEM ATÉ O PRÉDIO, RAZÃO PELA QUAL, NA DATA DOS FATOS, LOGO PELA MANHÃ” (fl. 58).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão, acrescentando que o réu confessou a realização dos furtos; que os objetos do furto à escola foram encontrados na Kombi pelos Policiais de Apiaí; que Anderson reconheceu o réu como sendo a pessoa que estava trabalhando na obra (fls. 201/202 e 328/329).

A testemunha Sergio Roberto de Almeida de Moraes declarou, na Delegacia de Polícia, que "É POLICIAL MILITAR E, ATUALMENTE, PRESTA SERVIÇOS NO GRUPAMENTO DESTA CIDADE, SENDO QUE, ASSIM, NA DATA DOS FATOS, ESTAVA DE SERVIÇO EM COMPANHIA DO COLEGA DE FARDA OLIVEIRA QUANDO FORAM COMUNICADOS PELA REPRESENTANTE DA ESCOLA VITIMA QUE AQUELA UNIDADE ESCOLAR TINHA SIDO INVADIDA DURANTE A MADRUGADA E ALGUNS OBJETOS HAVIAM SIDO FURTADOS. PRONTAMENTE SE DESLOCARAM AO LOCAL DOS FATOS E, LÁ CHEGANDO, ENCONTRARAM O INTERIOR DO PRÉDIO TODO REVIRADO, PAPÉIS ESPALHADOS PELO CHÃO E UMA DESORDEM GENERALIZADA, TENDO SIDO INFORMADOS PELA DIRETORA QUE HAVIAM SIDO FURTADOS UMA CPU E OUTROS ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. CONSTATARAM TAMBÉM QUE O PRÉDIO ESTAVA EM OBRAS E QUE PARA ACESSAR O LOCAL O AUTOR DO CRIME TINHA ARROMBADO ("FORÇADO...") UMA PORTA DOS FUNDOS, JUSTAMENTO NO LOCAL ONDE A REFORMA ERA REALIZADA. DIANTE DISSO, INQUIRIRAM O EMPREITEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA E FORAM INFORMADOS POR ELE QUE O INDICIADO, PESSOA ESTRANHA NA REGIÃO, TERIA TRABALHADO PARA ELE NA OBRA E FAZIA DOIS DIAS QUE NÃO APARECIA PELO TRABALHO. ASSIM, DE PRONTO, PASSARAM A SUSPEITAR DO ENVOLVIMENTO DELE NO CRIME E INICIARAM DILIGÊNCIAS PARA TENTAR ENCONTRÁ-LO. LOGO RECEBERAM NOTÍCIAS QUE CRIMES SEMELHANTES TERIAM ACONTECIDO NA CIDADE DE ADRIANÓPOLIS-PR NAQUELA MESMA MADRUGADA E, POR SABEREM QUE O INDICIADO TINHA ENDEREÇO NAQUELA CIDADE, PARA LÁ SE DESLOCARAM, SENDO QUE, COM AUXÍLIO DE POLICIAIS MILITARES DE LÁ, CONSEGUIRAM DETÊ-LO ESCONDIDO SOB UMA CAMA NA POUSADA ONDE MORAVA. AO SER INQUIRIDO SOBRE OS FATOS, O INDICIADO ACABOU CONFESSANDO TANTO OS CRIMES OCORRIDOS NAQUELA CIDADE COMO O PRATICADO AQUI CONTRA A ESCOLA VITIMA, INCLUSIVE CONFIDENCIOU QUE O COMPUTADOR E OUTROS OBJETOS DAQUI SUBTRAÍDOS TERIAM SIDO ABANDONADO POR ELE NUMA KOMBI (TAMBÉM FURTADA NA CIDADE VIZINHA) E ABANDONADA NA POR ELE MESMO NA CIDADE DE APIAÍ-SP EM RAZÃO DE TER SE ENVOLVIDO NUM ACIDENTE. DIANTE DA CONFISSÃO, O INDICIADO FOI DETIDO PELOS POLICIAIS MILITARES DE ADRIANÓPOLIS-PR E ACABOU AUTUADO EM FLAGRANTE NAQUELA CIDADE E OS OBJETOS DA ESCOLA VITIMA FORAM RECUPERADOS POR POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE APAI-SP DEPOIS DE COMUNICADOS DA SUA LOCALIZAÇÃO PELO DECLARANTE E SEU COLEGA DE TRABALHO. FINALMENTE, INFORMA QUE, AO QUE SABE, O INDICIADO FOI COLOCADO EM LIBERDADE ALGUNS DIAS DEPOIS DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E DESAPARECEU DESTA REGIÃO, NÃO TENDO INFORMAÇÕES SOBRE SEU ATUAL PARADEIRO." (fls. 59/60).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão, acrescentando que o réu confessou informalmente o furto na creche e disse que os objetos furtados estavam em uma Kombi que havia sido abandonada; que os objetos furtados foram encontrados no veículo; que foi constatado o uso de força física para arrombar a porta de acesso à creche; que a Kombi já havia sido encontrada por outros Policiais, que não sabiam o motivo do veículo estar abandonado (fls. 201/202 e 328/329).

A testemunha João Candido Ribeiro Machado declarou, na Delegacia de Polícia, que (fl. 69):

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão, acrescentando que foram encontrados no interior da Kombi telas e teclados de computadores, dentre outros objetos que não se recorda (fls. 201/202 e 328/329).

A testemunha Flávio Pimenta Carvalho declarou, na Delegacia de Polícia, que (fl. 70):

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão, acrescentando que dentro da Kombi havia tela e teclado de computador e vários fios de impressora e de rede (fls. 201/202 e 328/329).

Interrogado em solo policial, o réu disse que (fls. 31/35):

Em Juízo, o réu declarou que a acusação é falsa; que foi para uma pensão em Ribeira, porque não poderia dormir no veículo; que foi até um bar e ficou até tarde no local; que posteriormente voltou para a pensão; que a pensão tem banheiro

coletivo; que foi ao banheiro tomar banho; que o outro motorista que estava no quarto com o interrogando saiu mais cedo; que foi abordado pela Polícia no banheiro; que foi conduzido para a Delegacia de Polícia; que ficou preso por um período (fls. 323/325).

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo réu não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada nos autos. A Defesa não infirmou o contexto probatório, que lhe é contrário.

Os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia.

Além disso, o depoimento de Policial possui inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste Juízo. A Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Restou comprovado que o réu premeditou a prática criminosa, ao se empregar no local do crime, que estava em reforma, requerer adiantamento do pagamento logo no primeiro dia de trabalho, trabalhar apenas por mais um dia e, após isso, não mais comparecer na obra, após o que soube-se do furto. Ainda, os objetos furtados foram encontrados pelos Policiais no interior de um veículo furtado na cidade vizinha, após o réu ter prestado essas informações.

Salienta-se que o crime foi consumado, eis que houve efetiva inversão da posse. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)”. A qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, foi igualmente comprovada.

Para a caracterização da qualificadora consistente na destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (artigo 155, §4º, inciso I, Código Penal) é necessário que a violência seja praticada contra obstáculo que dificulta a subtração, e não contra a própria coisa.

Nos termos do artigo 171 do Código de Processo Penal, é expressamente exigida a perícia (“Art. 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado.”).

No caso em exame, no laudo pericial do local do crime de fls. 91/94 restou constatado que “é possível que o acesso ao terreno do imóvel (parte dos fundos) tenha ocorrido por escada do portão / muro de alvenaria lateral de aproximadamente 2,30 metros, uma vez que o portão se encontrava sem vestígios de violência e na ocasião do fato, segundo informes, achava-se fechado com cadeado” e que “O acesso ao portão do prédio, propriamente dito, teria ocorrido pela porta, voltada para o quintal, composta por folha de metal e vidros e fechadura do tipo “yale”, a qual teria sido encontrada aberta na ocasião do fato”.

De igual modo, também restou comprovada a causa de aumento referente ao repouso noturno.

A jurisprudência é firme no sentido de que, para configuração da causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno, é indiferente que a vítima esteja efetivamente em repouso (AgRg no AgRg no AREsp 1879850/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021), e que é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso, o crime de furto foi cometido no período noturno, ou seja, em período que torna maior a possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração.

Portanto, todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do artigo 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, estão comprovados além de qualquer dúvida razoável, de modo que a condenação dos réus é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Consigno que a condenação em razão da prática de fato posterior ao fato em julgamento não enseja a valoração negativa das circunstâncias judiciais e não configura reincidência (conforme certidão de distribuições criminais de fls. 330/332, o réu foi condenado por sentença transitada em julgado em razão de fatos ocorridos em 14/04/2019, 23/04/2021 e 14/04/2019, e o fato ora em julgamento ocorreu no dia 21/08/2018, ou seja, antes). Fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, aumento a pena de 1/3 (corresponde a 8 meses de reclusão e 3 dias-multa), passando a dosá-la em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP).

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a inadequação à repressão e prevenção da infração penal, principalmente diante das condenações posteriores pela prática de crimes de natureza patrimonial (artigos 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA PARA CONDENAR ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, como incurso(a) nas sanções do 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO MAIOR SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

Concedo ao(à) réu(ré) o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva (CPP, artigo 387, § 1º). Ainda, revogo as medidas cautelares fixadas às fls. 228/230, por entender pela desnecessidade (CPP, artigo 282, caput).

Condeno o(a) réu(ré) ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/ 2003, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

(artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique(m)-se a(s) vítima(s), nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Apiai, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA